

滋事罪对其定罪量刑。

编写人：重庆市江津区人民法院 陈健 杨漫雨

16

行为人借故生非，施加轻微威胁索要 确定数额“赔偿”的犯罪认定

—— 蔡某寻衅滋事案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省汕头市中级人民法院(2023)粤05刑终160号刑事判决书

2. 案由：寻衅滋事罪

【基本案情】

2022年10月20日23时许，原审被告人蔡某驾驶一辆摩托车在道路上行驶，刚好跟随在被害人黄某驾驶的电动摩托车之后，行驶至某内衣厂一小路时，

其在加速追上被害人黄某摩托车后随即减速，被害人黄某因刹车不及碰撞到原审被告人蔡某的摩托车，原审被告蔡某便用手抓住被害人黄某的双手，并从身上掏出一把美工刀威胁被害人黄某拿出1000元作为赔偿，被害人黄某因没有现金，便通过微信扫码将1000元转账到原审被告蔡某的微信中，后原审被告蔡某驾驶摩托车逃离现场，被害人黄某遂报案。2022年10月21日，原审被告蔡某被公安机关抓获。2022年10月30日，原审被告蔡某的家属积极退赔被害人黄某的经济损失并取得其谅解。

另查明，2023年3月8日，经司法鉴定，原审被告蔡某临床诊断为精神分裂症(F20)（缓解期）；原审被告蔡某涉案时的刑事责任能力评定为有完全刑事责任能力，目前为有受审能力。

【案件焦点】

蔡某的犯罪行为性质应如何认定。

【法院裁判要旨】

广东省汕头市潮阳区人民法院经审理认为：被告人蔡某无视国家法律，以非法占有为目的，采用持械胁迫手段抢劫他人财物，侵犯公民的人身权利和财产权利，其行为已构成抢劫罪。被告人蔡某患有精神分裂症，且事后其家属已积极赔偿被害人的经济损失并取得其谅解。据此，以抢劫罪判处被告人蔡某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。

宣判后，广东省汕头市潮阳区人民检察院提出抗诉，广东省汕头市人民检察院支持抗诉，但认为本案应当定性为寻衅滋事罪。蔡某未提出上诉。

广东省汕头市中级人民法院经审理认为：原审被告蔡某借故生非，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。辩护人提出原审被告人为初犯偶犯，原审被告人的近亲属已退赔被害人经济损失的辩护意见属实。鉴于原审被告人的近亲属已退赔被害人黄某的经济损失并取得其谅解，对原审被告蔡某可酌情从轻处罚。原审判决认定原审被告蔡某以车辆被撞为由，强行索取赔偿1000元的事实清楚，但认定原审被告蔡某构成抢劫罪的定罪不准

确，应予纠正。据此，经审判委员会讨论决定，判决如下：

一、撤销汕头市潮阳区人民法院(2023)粤0513刑初177号刑事判决对被告人蔡某的定罪量刑，即“被告人蔡某犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元”；

二、原审被告人蔡某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。

【法官后语】

本案的争议焦点在于，行为人施加轻微威胁强索确定数额“赔偿金”的行为构成抢劫罪还是寻衅滋事罪。其中，一审公诉机关及法院均认为被告人蔡某具有非法占有他人财物之目的，持械威胁夺取他人财物，严重侵犯公民的人身权利和财产权利，其行为构成抢劫罪。二审法院及支持抗诉检察机关认为，蔡某主观上系借由车辆被撞索要固定数额的赔偿，具有借故生非、强拿硬要的目的，不是单纯地非法占有他人财物，交涉过程中虽手持美工刀予以震慑、威胁，但其并未实际使用，也未造成任何损害后果，从事件起因、案发地点、所持工具、双方年龄、性别、体力、赔偿数额、支付方式、事后表现、危害后果、社会危害性等角度综合评判，蔡某主观上不具有非法劫取他人财物之目的，所实施行为的暴力、威胁程度未达到严重侵犯他人人身权利的程度，其行为客观上符合寻衅滋事罪的特征，应以寻衅滋事罪定罪处罚。

《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定了寻衅滋事的四种具体类型，其中强拿硬要型寻衅滋事与抢劫在行为特征和表现上具有一定的相似性，为此，《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《两抢意见》）第九条专门就二者之间的界限从主观目的、手段暴力程度及后果两个方面进一步明晰。基于此，笔者认为，对于寻衅滋事和抢劫的认定应当按照主客观相一致原则，综合考虑行为人的主观动机和故意内容、行为方式及其暴力威胁程度、所造成后果及社会危害等，深入分析、准确评价，根据罪刑法定和罪责刑相适应原则依法认定。

一、从犯罪目的及故意内容看行为人系借故生非强行索要“正当”赔偿

抢劫罪侵犯的法益主要是财产权益，但行为人为夺取财物所采取的暴力、

胁迫等方法，又可能同时侵犯人身自由甚至身体健康和生命安全等。而寻衅滋事罪侵犯的法益是社会秩序和公共秩序，从《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定的寻衅滋事具体类型来看，不同的寻衅滋事行为可能会侵犯人身安全与自由、人格名誉、财产等，但社会秩序和公共秩序是十分抽象和内容丰富宽泛的概念，这就导致我们在具体理解寻衅滋事行为、区分寻衅滋事与抢劫罪时易产生偏差，从法律、司法解释的规定以及刑法理论的通说来看，寻衅滋事的主观动机和故意内容更为复杂，依然是实践认定的难点和有争议之处。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《寻衅滋事解释》）第一条规定，寻衅滋事的主观动机主要表现为“为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非”；此外，《两抢意见》第九条还规定，寻衅滋事主观上具有逞强好胜和通过强拿硬要来填补其精神空虚等目的，抢劫一般只具有非法占有他人财物的目的。

具体到本案中，被害人黄某在道路上驾驶电动车正常行驶，蔡某突然驾驶摩托车超车黄某，并逐渐减速紧急刹车逼停黄某的电动摩托车，因黄某刹车不及撞上了蔡某的摩托车车尾，蔡某随即下车查看，并借由其车辆被撞，强行索要黄某赔偿金1000元。从蔡某摩托车被撞事实，以及其所要求支付的赔偿金数额、支付赔偿金的方式（微信扫码支付）、事后未进一步实施暴力手段自行驾车离开等方面来看，蔡某驾车超车逼停他人，索要“赔偿”过程中其主观上虽产生取得他人财物之目的和故意，但其系借由车辆被撞进而强行索要“正当”赔偿，而非单纯追求劫取他人财物之“非法”目的。

二、从行为形式及暴力程度看行为人系威胁使用轻微暴力索要少量财物

根据《两抢意见》第九条的规定，寻衅滋事客观上一般不以严重侵犯他人人身权利的方法强拿硬要财物，而抢劫则以暴力、胁迫等方式作为劫取他人财物的手段。强拿硬要型寻衅滋事与抢劫虽然都具有占有他人财物的目的、故意和行为、结果，但是二者在行为形式和暴力程度上存在本质区别，也是进一步区分二者的关键所在。

从行为形式来看，寻衅滋事与抢劫在手段、方式上存在明显不同，所使用

手段、方式在侵犯公民人身权、财产权的严重性和紧迫性上差异显著。就行为的暴力程度而言，抢劫所采用的暴力、胁迫或者其他方法足以使被害人不能反抗或不敢反抗，而寻衅滋事对行为暴力程度及被害人财产损失的要求较低，暴力程度一般不足以导致被害人达到严重伤害程度，且被害人的财产损失通常不大。与抢劫罪相较，寻衅滋事更加侧重关注行为人对社会秩序和他人正常生活的侵犯程度，行为人只是追求以轻微暴力甚至口头威胁、恫吓索要少量财物，从一定程度上也可以反映出其主观目的和犯意不在于无差别劫取他人全部财物，而是出于其自身的精神刺激或“流氓”心理。

根据蔡某供述，其在发现车辆被撞后立马截停被害人黄某的电动摩托车，并且要求其赔偿，双方在交涉过程中其随手掏出口袋里的美工刀震慑对方，并要求对方赔偿其1000元，黄某微信付款后其随即驱车离开，双方未发生肢体接触和冲突。综合考察案发现场为内衣厂附近路段、行为人年龄相仿、性别相同、体能相近等因素，并结合蔡某所持工具、事件起因、双方协商过程、索要“赔偿”金额来看，蔡某所实施行为手段及暴力威胁程度尚不足以达到使被害人不能反抗或不敢反抗，实际也未严重侵犯他人财产权利、人身权利。

三、从社会后果及危害性看行为人尚未造成一般人普遍认识的危害后果及严重社会危害性

综合全案事实、证据来看，蔡某为索要“赔偿”借助美工刀施加口头威胁被害人支付1000元，其行为未造成被害人任何人身损害结果，双方也未进一步发生暴力冲突，其取得财物后自行离开未进一步实施加害行为，行为手段和危害后果均没有达到一般人普遍认识中的抢劫所具有的严重社会危害性。根据《两抢意见》第九条的规定，对于未成年人使用或威胁使用轻微暴力强抢少量财物的行为，一般不宜以抢劫罪定罪处罚。其行为符合寻衅滋事罪特征的，可以寻衅滋事罪定罪处罚。被告人蔡某借故生非，手持美工刀施加口头威胁强拿硬要确定数额“赔偿”的行为基本符合“轻微暴力”“少量财物”的双重认定，且蔡某案发时虽有完全刑事责任能力，但其通过实名制微信转账索要“赔偿”的行为方式与其曾患有精神分裂症，心理状态及精神状况与正常成年人存

在一定差距的客观情况相印证，对其行为性质的判断应当更加审慎把握、准确评判、依法认定。

综上，蔡某虽确有借助美工刀对被害人进行口头威胁，并当场强行索要赔偿金，部分行为特征符合抢劫的行为性质，但综合考虑其在本案中的犯罪动机